

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6778/2539

นาง ทองไร ทาเจริญศักดิ์
นาย วัชรินทร์ กะมัลอ กับพวก
บริษัท แฮร์ดู จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 จัตวา

เมื่อ. บิดาผู้ร้องจะเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยและมีหุ้นอยู่ในบริษัทจำเลยซึ่งผู้ร้องจะมีสิทธิรับมรดกของอ. ก็ตามแต่จำเลยก็เป็นนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นการรับมรดกของอ. ในหุ้นบริษัทจำเลยของผู้ร้องจึงหาก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ร้องจะอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยไม่ เมื่อผู้ร้องเข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทก็โดยอาศัยสิทธิของอ. ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลยและไม่มีอำนาจพิเศษที่จะอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทต่อไปได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมว่า จำเลยยอมขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 160779 และ 158175ตำบลหัวหมาก (หัวหมากใต้) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานครและตึกแถวสี่ชั้นเลขที่ 2151/2-3 ถนนรามคำแหง ซอย 43/1แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2537

แต่จำเลยและบริวารไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษามาโดยตลอด โจทก์ขอให้บังคับคดีและเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2538 ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดประกาศกำหนดเวลาให้ผู้ ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาล

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสี่ไม่ใช่บริวารของจำเลยผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตรผู้เยาว์ของนายอดุลย์กะมัลลอ กับผู้ร้องที่ 4 เดิมนายอดุลย์ เป็นกรรมการผู้ มีอำนาจทำการแทนจำเลยและถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำเลยเมื่อประมาณต้นปี 2532 จำเลยซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทจำเลยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2533 นายอดุลย์ ถึงแก่กรรมโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้บิดามารดาของนาย อดุลย์และผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของนายอดุลย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2533 นางมีเป๊าะ กะมัลลอ มารดาของนายอดุลย์ ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น ขอให้ตั้งผู้ร้องที่ 4 เป็นผู้จัดการมรดกของนายอดุลย์ แต่นางสาวสุรัสวดี สุกิตติวราร ังกูร ยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องที่ 4 และนางสาวสุรัสวดี เป็นผู้จัดการ มรดกร่วมกันเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2534 ขณะที่ผู้ร้องที่ 4 เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว นางสาวสุรัสวดีนางสาวจารุวรรณ สุกิตติวรารังกูร และนายมะยะโกะ กะมัลลอฉวยโอกาสยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นโดยแสดงหลักฐานเท็จขอให้เพิกถอนผู้ ร้องที่ 4 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนผู้ร้องที่ 4 ตามขอ จากนั้นนางสาวสุรัสวดี นางสาวจารุวรรณและนายมะยะโกะร่วมกันยกยอกมรดกของ นายอดุลย์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน โดยหุ้นของนายอดุลย์ ในบริษัทจำเลย นางสาว สุรัสวดีแกล้งโอนขายให้แก่นางสาวจารุวรรณ และบุคคลทั้งสามได้จัดรายงานการ ประชุมบริษัทจำเลยด้วยข้อความอันเป็นเท็จไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร โดยให้บุคคลทั้งสามเป็นกรรมการของ บริษัทจำเลย และกรรมการคนหนึ่งคนใดมีอำนาจทำการแทนจำเลยได้ แล้วบุคคลทั้ง สามแกล้งโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์โดยไม่ได้มีการซื้อขายกันจริง และให้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินและตึกแถวพิพาท เพื่อให้ผู้ร้องทั้งสี่ซึ่ง

เป็นผู้ครอบครองที่ดินและตึกแถวพิพาทออกไปจากที่ดินและตึกแถวพิพาทผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนนางสาวสุรัสวดีออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายอดุลย์และฟ้องเพิกถอนการโอนหุ้นในบริษัทจำเลย ขอให้มีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองไม่ใช่บริวารของจำเลยและมีอำนาจพิเศษที่จะอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทต่อไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นบริวารของจำเลยซึ่งเช่าที่ดินและตึกแถวพิพาทของโจทก์ โจทก์รับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคำร้องของผู้ร้องทั้งสองเป็นความเท็จและยื่นเข้ามาประวิงคดีให้ชักช้า ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องทั้งสองที่ว่าตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสองแสดงอำนาจพิเศษที่จะอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทได้หรือไม่ เห็นว่า แม้นายอดุลย์กะมาลอบิดาผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จะเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยและมีหุ้นอยู่ในบริษัทจำเลยซึ่งผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยผู้ร้องที่ 4 มารดาในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมจะมีสิทธิรับมรดกของนายอดุลย์ ก็ตาม แต่จำเลยก็เป็นนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาแตกต่างหากจากผู้ถือหุ้น การรับมรดกของนายอดุลย์ ในหุ้นบริษัทจำเลยของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงหาก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ร้องทั้งสองที่จะอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลย

ไม่ เมื่อผู้ร้องทั้งสี่เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทก็โดยอาศัยสิทธิของนาย
อดุลย์ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยผู้ร้องทั้งสี่จึงเป็นบริวารของ
จำเลยและไม่มีอำนาจพิเศษที่จะอยู่ในที่ดินและตึกแถวพิพาทต่อไปได้

พิพาทภายใน

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ